

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2793/2533

นางสำราญ แซ่ห่านฯ

โจทก์

นางเกษร แซ่เตียว

จำเลย

นายทิम्मพร กฤตานุสรณ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากนางสำราญ แซ่ห่าน ผู้จัดการมรดกของนายสุวัฒน์ชัยหาญสุทธิชัย โจทก์ ได้ถึงแก่กรรมลง บัดนี้ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายคมเดชหาญสุทธิชัยเป็นผู้จัดการมรดกของนายสุวัฒน์ชัยหาญสุทธิชัย แทนนางสำราญ แซ่ห่านเพื่อทำการแบ่งปันทรัพย์มรดกของนายสุวัฒน์ชัย หาญสุทธิชัยให้เสร็จสิ้นลุล่วงไปนายคมเดชหาญสุทธิชัยจึงมีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่นางสำราญ แซ่ห่านผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 205)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน นม.10-0170 และหมายเลขทะเบียน นม.10-1071 พร้อมสิทธิในการเข้าวิ่งรกร่วมเส้นทางกับบริษัทขนส่ง จำกัด ให้แก่โจทก์กึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่แบ่งให้ชำระเงินจำนวน 1,600,000 บาทแก่โจทก์ และให้จำเลยส่งมอบนาฬิกาข้อมือเรือนทองโรเล็กซ์ 1 เรือนและสร้อยคอทองคำหนัก 3 บาท 1 เส้น ให้แก่โจทก์ หากไม่อาจส่งมอบได้ให้ใช้ราคานาฬิกาเป็นเงิน 50,000 บาท และสร้อยคอทองคำเป็นเงิน 13,500 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 32084 และ 32085 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมบ้านเลขที่ 551/19 ถนนมิตรภาพตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคันหมายเลขทะเบียน น.ม. ก-3738 ให้แก่โจทก์ทั้งหนึ่ง หากแบ่งให้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ให้ใช้ราคาเป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา (อันดับ 190)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 199) ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วจึงส่งมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 205)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายคมเดชหาญสุทธิชัย เข้าดำเนินคดีแทนโจทก์ในชั้นฎีกาตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายคมเดชหาญสุทธิชัย เข้าดำเนินคดีแทนโจทก์ในชั้นฎีกาตามคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ